

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 24

La Loi 28-00 La Gestion Des Déches



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

B.O N° 5480 DU 15 Kaada 1427 (7/12/2006)

Dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

La présente loi a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l'homme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets. A cet effet, elle vise :

1. La prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production
2. L'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de leur élimination de façon écologiquement rationnelle
3. La valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie
4. La planification nationale, régionale et locale en matière de gestion et d'élimination des déchets
5. L'information du public sur les effets nocifs des déchets, sur la santé publique et l'environnement ainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de leurs effets préjudiciables
6. La mise en place d'un système de contrôle et de répression des infractions commises dans ce domaine

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, sans préjudice de celles qui régissent les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources en eaux, l'exploitation des carrières, l'hygiène publique, l'assainissement liquide urbain, les bureaux municipaux d'hygiène, à toutes les catégories de déchets tels que définis à l'article 3 ci-dessous.

Sont exclus du champ d'application de la présente loi : les déchets radioactifs, les épaves des navires et toutes autres épaves maritimes, les effluents gazeux ainsi que les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans une eau superficielle ou une nappe souterraine prévus par l'article 52 de la loi n° 10- 95 sur l'eau, excepté les rejets qui sont contenus dans des récipients fermés.

Déchets : tous résidus résultant d'un processus d'extraction, exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l'environnement

Déchets ménagers : tout déchet issu des activités des ménages

Déchets assimilés aux déchets ménagers : Ce sont les déchets issus des activités non médicales. Ils sont constitués des ordures ménagères, des emballages de conditionnement, des déchets administratifs, de balayage, de cuisine, de jardinage de travaux, des services généraux. Tout déchet provenant des activités économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition et leurs caractéristiques, sont similaires aux déchets ménagers

Déchets industriels : tout déchet résultant d'une activité industrielle, agroindustrielle, artisanale ou d'une activité similaire

Déchets médicaux et pharmaceutiques : tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyses opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires

Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires

Déchets inertes : tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique tels les déchets provenant de. L'exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitués ou contaminés par des substances dangereuses ou par d'autres éléments générateurs de nuisances

Déchets agricoles : tout déchet organique généré directement par des activités agricoles ou par des activités d'élevage ou de jardinage

Déchets ultimes : tout résidu résultant de déchets traités ou ceux qui ne sont pas traités selon les conditions techniques et économiques actuelles

Déchets biodégradables : tout déchet pouvant subir une décomposition biologique naturelle, anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires, les déchets de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les cadavres d'animaux

Gestion des déchets : toute opération de pré collecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d'élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharges pendant la période de leur exploitation ou après leur fermeture

Générateur de déchets : toute personne physique ou morale dont l'activité de production, de distribution, d'importation ou d'exportation génère des déchets

Détenteur de déchets : toute personne physique ou morale ayant la possession de fait des déchets

Exploitant : toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'une décharge, d'une installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou d'incinération des déchets

Technique la plus appropriée : technique mise au point sur une grande échelle pouvant être appliquée dans le contexte industriel concerné et dans des conditions économiquement réalisables, Le terme « technique » recouvre aussi bien les technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt

Pré collecte des déchets : ensemble des opérations organisant l'évacuation des déchets depuis le lieu de leur production jusqu'à leur prise en charge par le service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité à cet effet

Collecte des déchets : toute action de ramassage des déchets par la commune, par un groupement de communes ou par tout autre organisme habilité à cet effet

Décharge contrôlée : installation ou site, répondant aux caractéristiques et prescriptions techniques réglementaires où sont déposés d'une façon permanente les déchets

Stockage des déchets : dépôt provisoire des déchets dans une installation autorisée à cet effet

Traitement des déchets : toute opération physique, thermique, chimique ou biologique conduisant à un changement dans la nature ou la composition des déchets en vue de réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel polluant ou le volume et la quantité des déchets, ou d'en extraire la partie recyclable

Elimination des déchets : toute opération d'incinération, de traitement, de mise en décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant de stocker ou de se débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des risques pour la santé de l'homme et de l'environnement

Valorisation des déchets : toute opération de recyclage, de réemploi, de récupération, d'utilisation des déchets comme source d'énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d'éliminer l'impact négatif de ces déchets sur l'environnement

Exportation des déchets : sortie de déchets du territoire national soumis aux lois et règlements douaniers

Importation des déchets : entrée des déchets provenant de l'étranger ou de zones franches au territoire national soumis aux lois et règlements douaniers

Mouvement transfrontière des déchets : tout mouvement de déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence d'un Etat à destination d'une zone relevant de la compétence d'un autre Etat et transitant par le territoire national.

Plans de gestion des déchets

L'administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et les professionnels concernés, le plan directeur national de gestion des déchets dangereux.

Ce plan, qui doit être élaboré dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la présente loi, détermine notamment :

- ❖ Les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d'élimination des déchets dangereux
- ❖ Les sites appropriés destinés à l'implantation des installations d'élimination et de stockage des déchets dangereux en tenant compte des lieux de production de ces déchets et des orientations des documents d'urbanisme
- ❖ Un inventaire prévisionnel d'une durée de dix (10) ans des quantités de déchets dangereux à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type
- ❖ Un programme d'investissement de même durée comprenant l'évaluation des coûts de réalisation des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de valorisation de ces déchets
- ❖ Les mesures à prendre en matière d'information, de sensibilisation et de conseil

Le plan directeur national est établi pour une période de dix (10) ans. Cependant, il peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon les mêmes formes et conditions relatives à son établissement et à son approbation.

Les modalités d'élaboration de ce plan sont fixées par voie réglementaire

Le plan directeur national est approuvé par décret.

Toutefois et en l'absence de ce plan, l'administration fixe par voie réglementaire sur tout ou partie du territoire national les lieux, les conditions, les prescriptions et les directives techniques nécessaires pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux.

Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, le territoire de chaque région doit être couvert par un plan directeur régional de gestion des déchets

industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes.

Ce plan détermine notamment :

- ❖ Les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d'élimination des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et les déchets ultimes, agricoles et inertes
- ❖ Les sites appropriés pour l'implantation des installations d'élimination et de stockage de ces déchets en tenant compte des orientations des documents d'urbanisme
- ❖ Un inventaire prévisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantités de déchets à collecter et à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type
- ❖ Un programme d'investissement de même durée comprenant l'évaluation des coûts de réalisation des décharges contrôlées et des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de valorisation de ces déchets ainsi que la réhabilitation des décharges non contrôlées
- ❖ Les moyens financiers et humains nécessaires
- ❖ Les mesures à prendre en matière d'information, de sensibilisation et de conseil

Le plan directeur régional est établi par le conseil régional et sous la responsabilité du wali, en concertation avec une commission consultative composée de représentants des conseils préfectoraux et provinciaux, de l'administration ainsi que des organismes professionnels concernés par la production et l'élimination de ces déchets et des associations de protection de l'environnement de la région concernée.

Le plan directeur régional est élaboré pour une période de dix (10) ans. Il peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon la même procédure suivie pour son élaboration.

Décret n° 2-09-139 du 25 jourmada I 1430 (21 mai 2009)

La gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques

Décontamination : Opération d'élimination d'agents contaminants par un procédé physique, chimique ou biologique

Expéditeur : Personne physique ou morale génératrice ou détentrice de déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 désignés à l'article 3 ci-dessous devant remettre ces déchets au collecteur transporteur ;

Collecteur transporteur : Personne physique ou morale chargée de prendre ou de recevoir les déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 de l'expéditeur et de les remettre au destinataire

Destinataire : Personne physique ou morale recevant des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 en vue de leur valorisation ou de leur élimination

Bordereau de suivi : Formulaire accompagnant l'opération de transport de déchets médicaux et pharmaceutiques de catégories 1 et 2

Certificat d'acceptation préalable : Document qui atteste l'acceptation du destinataire à recevoir des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 en vue de leur élimination

Transport : Opération de transfert des déchets médicaux et pharmaceutiques du lieu de production vers le lieu de valorisation ou d'élimination

Médicament : Produit considéré comme médicament au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 17-04 susvisée, à l'exception du médicament radiopharmaceutique

Les principales maladies résultant de l'exposition aux déchets d'activités de soins à risques infectieux :

- ❖ **Gastro-entérites** : Entérobactéries : Salmonella Schigella ; Vibrien Cholérique, Helminthes.
- ❖ **Infections respiratoires** : Bacille de la tuberculose, virus de la rougeole, streptocoque des Pneumonies.
- ❖ **Infections oculaires** : Virus de l'herpès
- ❖ **Infections génitales** : Neisseria gonorrhée, virus de l'herpès,
- ❖ **Infections dermatologiques** : Streptocoque.
- ❖ **Anthrax** : Bacillus antracis.
- ❖ **Méningite** : Meissiria meningitidis
- ❖ **SIDA** : VIH
- ❖ **Fièvre hémorragique** : Ebola, Marburg virus
- ❖ **Septicémie** : Staphylocoque.
- ❖ **Bactériémie** : Staphylocoque, aureus, entérobactérie, enterococcus
- ❖ **Candidaémie** : Candida albicans.
- ❖ **Hépatite A** : VHA
- ❖ **Hépatite B et C** : VHB et VHC

Les générateurs des déchets médicaux et pharmaceutiques sont tenus de mettre en place un système de gestion interne qui comprend notamment :

- ❖ La désignation d'une unité responsable de la gestion de ces déchets
- ❖ La disposition d'un personnel qualifié et formé à l'exercice des activités de gestion de ces déchets
- ❖ La tenue d'un registre pour inscrire les quantités, la catégorie, l'origine des déchets produits, collectés, stockés et éliminés.

Toutefois, les générateurs produisant une quantité de déchets médicaux et pharmaceutiques de catégories 1 et 2 inférieures à dix (10) kg par jour peuvent se limiter à la désignation d'un responsable qualifié chargé de la gestion desdits déchets et la tenue d'un registre.

Quel que soit le générateur des déchets médicaux et pharmaceutiques, la gestion de ces déchets comporte le tri à la source, l'emballage, le stockage et le cas échéant la collecte et le transport, le traitement et l'élimination de ces déchets.

Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont classés selon leurs caractéristiques et leur nature en 4 catégories comme suit :

Catégorie 1 :

- a) Déchets comportant un risque d'infection** du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou des toxines susceptibles de causer la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ainsi que les organes et tissus humains ou animaux non identifiables
- b) Matériel piquant ou tranchant** destiné à l'abandon, qu'il ait été ou non en contact avec un produit biologique
- c) Produits et dérivés sanguins à usage thérapeutique** incomplètement utilisés, avariés ou périmés

Catégorie 2 :

- a) Médicaments et produits chimiques et biologiques non utilisés, avariés ou périmés**
- b) Déchets cytostatique et cytotoxique** : toutefois, la gestion des déchets issus de l'utilisation des substances vénéneuses doit prendre en considération la législation applicable à ces substances.

Catégorie 3 :

Organes et tissus humains ou d'animaux aisément identifiables par un non spécialiste

Catégorie 4 :

Déchets assimilés aux déchets ménagers.

Modalités de tri, d'emballage et de stockage

Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont dès leur génération triés selon leurs catégories et mis dans des sacs en plastique ou dans des récipients de couleurs différentes à usage unique répondant aux normes en vigueur, selon les modalités ci-après :

Catégories 1-a et 1-c : Sacs en plastique résistants et étanches de couleur rouge

Catégorie 1-b : Récipients solides, hermétiquement fermés, de couleur jaune

Catégorie 2 : Sacs en plastique résistants et étanches de couleur marron

Catégorie 3 : Récipients ou sacs en plastique de couleur blanche non transparente pour les organes et tissus humains ou d'animaux

Catégorie 4 : Sacs en plastique résistants et étanches de couleur noire

Le remplissage des sacs et récipients ne doit pas dépasser les trois quarts $\frac{3}{4}$ de leur capacité. Ils doivent porter une étiquette indiquant la source de production des déchets et la date de leur première mise en sacs ou récipients ainsi que la date de leur remplissage.

Après leur remplissage, les sacs et récipients sont scellés et mis dans des conteneurs séparés, réservés pour le stockage, selon la catégorie de déchets qu'ils contiennent.

Les conteneurs utilisés pour le stockage des déchets de catégories 1 et 2 doivent être rigides, étanches, humidifuges, solides, résistants au claquage et à l'écrasement dans des conditions normales d'utilisation et conformes aux normes en vigueur.

Ils doivent porter une étiquette indiquant la catégorie de déchets qu'ils contiennent, la date de leur stockage et être hermétiquement fermés pour prévenir toute fuite durant leur transport.

Les conteneurs sont placés dans un lieu de stockage approprié, éloigné des unités génératrices des déchets, exclusivement accessible au personnel relevant de l'unité de gestion ou à la personne responsable

Le stockage des déchets médicaux et pharmaceutiques est effectué par l'unité de gestion de ces déchets ou par la personne responsable désignée, mentionnées à l'article 4 ci-dessus ou sous leur contrôle, selon les modalités ci-après :

- ❖ Stockage des déchets en un emplacement assurant la protection contre les risques de putréfaction, d'infiltration ou les effets des vents, de la température ou de la pluie
- ❖ Stockage des déchets de manière à prévenir l'accès des animaux ou la reproduction d'insectes ou de rongeurs
- ❖ Verrouillage du lieu de stockage pour prévenir tout accès non-autorisé
- ❖ Stockage des déchets des catégories 1, 2 et 3 de manière à empêcher leur décomposition, avec un système de réfrigération le cas échéant.

Procédure d'autorisation

En application de l'article 40 de la loi n° 28-00 précitée, l'autorisation de collecte et de transport des déchets médicaux et pharmaceutiques de catégories 1 et 2 est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la santé après avis d'une commission composée des représentants des autorités gouvernementales chargées de la santé, du transport et de l'environnement.

Ladite commission peut demander tout document ou information jugés utiles pour apprécier la satisfaction aux conditions mentionnées à l'article 30 de la loi n°28-00 précitée.

Le renouvellement de l'autorisation est demandé trois (3) mois au moins avant la date de son expiration.

Modalités de collecte et de transport

La collecte et le transport des déchets de catégorie 4, s'effectuent selon les modalités prévues à l'article 19 de la loi n° 28-00 précitée ' La commune régleme les phases de pré collecte et de collecte et décide à cet effet des modalités et des conditions de collecte et de remise de ces déchets en fonction de leurs caractéristiques. Elle peut notamment fixer les modalités de collecte sélective et imposer la séparation de certaines catégories de déchets. Si le transport et l'élimination des déchets ménagers et assimilés sont effectués par leurs générateurs, dans les zones où le service

public n'assure pas la collecte, ces opérations sont réglementées par la commune. L'obligation d'entretien, à laquelle sont soumises les personnes autorisées à exercer sur le domaine public, comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.'

La collecte et le transport des déchets des catégories 1 et 2 s'effectuent dans des conteneurs séparés portant une étiquette imperméable et à écriture indélébile indiquant la mention « Déchets Infectieux » et portant le symbole international du risque biologique ou la mention « risque chimique » et portant le symbole international du risque chimique.

Modalités de traitement et d'élimination

Les conteneurs et les véhicules ayant servi au transport des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 doivent être nettoyés et décontaminés après chaque usage.

Les conteneurs à usage unique doivent être éliminés selon les mêmes modalités d'élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 qu'ils contiennent.

Les déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 sont traités et éliminés selon des procédés appropriés et reconnus en la matière.

Les organes et tissus d'origine humaine aisément identifiables par un non spécialiste sont enterrés selon les rites religieux et la réglementation en vigueur.

Les organes et tissus d'origine humaine non identifiables sont traités et éliminés suivant les mêmes modalités de traitement et d'élimination des déchets infectieux de la catégorie 1-a.

S'il est avéré que par un procédé de traitement obligatoirement agréé, les déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 ne présentent plus de risque, ils peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers.

Classification des DMP selon l'OMS

1. Déchets de soins médicaux sans risque

- ❖ Déchets recyclables
- ❖ Déchets biodégradables
- ❖ Autres déchets sans risque

2. Déchets de soins médicaux nécessitant une attention spéciale

- ❖ Déchets anatomiques humains
- ❖ Déchets tranchants et piquants
- ❖ Déchets pharmaceutiques
- ❖ Déchets pharmaceutiques cytotoxiques
- ❖ Sang et fluides corporels

3. Déchets infectieux et hautement infectieux

- ❖ Déchets infectieux
- ❖ Déchets hautement infectieux.

4. Autres déchets dangereux

5. Déchets radioactifs

Les contenus de la classification des DMP au Maroc :

Contenu de la Catégorie 1

a) Déchets comportant un risque d'infection :

- ❖ Organes et tissus humains ou animaux non identifiables : parties et tissus du corps, placenta,
- ❖ Déchets infectés des malades : Déchets des pansements de soins, sérosités, excréta, ...
- ❖ Matériel orthopédique : plâtre et bandes avec des restes de sang
- ❖ Langes et assimilés contaminés ou avec des restes de sang
- ❖ Matériel à usage unique : Seringues, sondes, drains, gants, ...
- ❖ Matériel employé dans la dialyse
- ❖ Déchets qui proviennent de l'administration du sérum et de médicaments, excepté ceux de la catégorie 2
- ❖ Cultures des laboratoires et réserves d'agents infectieux.

b) Matériel piquant ou tranchant :

- ❖ Aiguilles, seringues jetables munies d'aiguilles non démontables, aiguilles à ailettes, lames de bistouri et lancettes, mandrins, verres cassés, cathéters, bistouris, perforateurs de tubulures, ...

c) Produits et dérivés sanguins

- ❖ Flacons, poches, sacs
- ❖ Systèmes employés dans l'enlèvement et l'administration de sang

Contenu de la Catégorie 2 :

a) Médicaments et produits chimiques et biologiques

- ❖ Produits provenant des services cliniques ou des pharmacies hospitalières : Médicaments et produits pharmaceutiques périmés ou détériorés, vaccins, ampoules ou flacons de MDTS vide
- ❖ Produits toxiques : mercure des thermomètres, produits acides et corrosifs, produits inflammables, réactifs, produits des laboratoires, formol, concentrés d'hémodialyse, produits d'imagerie médicale, solvants, ...

b) Déchets cytostatiques et cytotoxiques

- ❖ Médicaments anticancéreux concentrés : médicament avant préparation, reste de médicament, médicament périmé, etc. ;
- ❖ Déchets souillés de médicaments anticancéreux : dispositifs médicaux et matériels utilisés pour l'administration, poches, tubulures, compresses, gants, ...
- ❖ Urines et excréta provenant des malades traités par les produits cytotoxiques.

Contenu de la Catégorie 3

Organes et tissus humains ou d'animaux aisément identifiables :

- ❖ Pièces anatomiques correspondant à des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non spécialiste
- ❖ Cadavres d'animaux d'expériences

Contenu de la Catégorie 4

Déchets assimilés aux déchets ménagers :

- ❖ Déchets n'ayant pas été infectés comme les ordures de bureaux, les emballages et les restes alimentaires...
- ❖ Matériel orthopédique : bandes et plâtres non contaminés et sans reste de sang
- ❖ Matériel de protection individuelle utilisé dans les services généraux et d'appui, à l'exception du matériel employé pour le ramassage des déchets
- ❖ Emballages vides de médicaments et d'autres produits à usage clinique qui ne sont pas inclus dans les Catégories 1 et 2
- ❖ Flacons de sérum non contaminés, sauf ceux inclus dans la Catégorie 2
- ❖ Verres n'ayant contenu ni sang, ni autres sécrétions
- ❖ Langes et similaires non tachés de sang
- ❖ Autres : matelas, déchets administratifs, déchets de travaux de jardinage, déchets provenant de la construction et de la démolition, ...